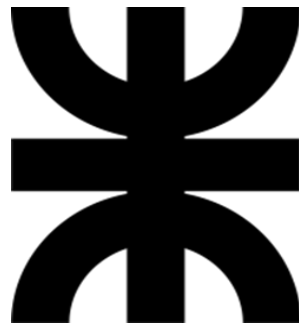


Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Administración de Sistemas de Información



TEMA: TP Relaciones Laborales

Unidad Nro. 2, Trabajo Práctico Nro. 3

Año: 2026

Docentes:

- **Bono, Julio Martín**
- **Díaz, Gustavo Ismael**

Curso: 4K2 Grupo Nro: 9

Integrantes:

- **Acosta, Joaquín - 86591**
- **Bottero, Constantino Jesús - 400892 - Guardián del Tiempo**
- **Galimberti, Emilio Andres - 90747**
- **Lucero, Pedro - 400016 - Expositor**
- **Mina, Tomás - 87680**
- **Reinaudo, Francisco - 400281**

Fecha de Entrega: 30/04/2026

Actividades	3
Bloque 1: Investigación preliminar	7
1. Vínculos laborales	7
2. Conflictos en el ámbito laboral	8
3. Metodos de resolucion	8
4. Teletrabajo - Ley 27.555	9
5. Etica profesional	9
Bloque 2: Trabajo en aula	11
Bloque 3: Informe final	12
1. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL:	12
2. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN:	12
3. REFLEXIÓN FINAL	13
FeedBack	14
Bibliografía	15

Actividades

Punto 1. Guía de Lectura e Investigación (Individual - Pre-clase)

Resultado de Aprendizaje: Comprender el marco legal de las relaciones laborales y los principios éticos que rigen la profesión para gestionar vínculos profesionales responsables en las organizaciones de IT.

Consigna: Basándose en el material teórico de la Unidad 2 y una investigación complementaria, responda:

1. **VÍNCULOS LABORALES:** Explique la diferencia entre el "Contrato de Trabajo" como acuerdo formal y el concepto de "Relaciones Laborales" como marco de interacción diaria y cultura organizacional.
2. **CONFLICTOS EN EL ÁMBITO LABORAL:** El material define conflictos Obrero-Patronales, Intersindicales e Interpersonales. Defina cada uno y proponga un ejemplo de conflicto interpersonal que podría surgir específicamente en un equipo de desarrollo ágil.
3. **MÉTODOS DE RESOLUCIÓN:** Diferencie los métodos de Conciliación, Mediación y Arbitraje. ¿En cuál de ellos la decisión final recae sobre un tercero y es obligatoria para las partes?
4. **TELETRABAJO (LEY 27.555):** Defina los conceptos de "Reversibilidad" y "Derecho a la Desconexión Digital". Explique por qué son puntos críticos al momento de redactar un contrato para profesionales de sistemas.
5. **ÉTICA PROFESIONAL:** Investigue los principios de Integridad e Imparcialidad aplicados a la informática. ¿Cómo debería actuar un profesional de sistemas ante una solicitud de la empresa que comprometa la privacidad de los datos de los usuarios?

Punto 2. Protocolo de Taller en Clase (Grupal - Dinámica Cronometrada) - El Gran Debate de Capital Humano IT

El Escenario (Contexto de Discusión)

"Una importante Cámara Empresaria de Software propone una nueva Ley de Talento que busca flexibilizar las jornadas laborales a cambio de capacitaciones certificadas (Upskilling) pagas por la empresa, pero con cláusulas de permanencia obligatoria y aumentos cada 8 o 10 meses. Los profesionales buscan autonomía (Home Office total) y más horas de descanso y los gremios exigen paritarias por encima de la inflación tecnológica y regulación del derecho a la desconexión."

Distribución de Roles (Sectores) por Grupos

- Grupos 1, 2 y 3: La Visión Empresarial (Management). Foco en el Retorno de Inversión (ROI), cumplimiento de SLAs, trabajo presencial, máxima productividad, 2 aumentos cada 10 o 12 meses y retención de talento mediante factores higiénicos y motivadores.

- Grupos 4, 5 y 6: El Frente Gremial (Derecho Laboral). Foco en la protección de la jornada, aportes de % del salario al gremio, salarios competitivos y la resistencia a la "uberización" del trabajo informático.
- Grupos 7, 8, 9 y 10: Los Profesionales Freelance/Senior (Mercado). Foco en la empleabilidad, trabajo remoto 3 o 4 días a la semana, el manejo de su propia marca personal y la libertad de movimiento en un mercado de \$O < D\$.
- Grupo 21, 22 y 23: El Consejo de Gobernanza (Mediadores). Deben actuar como el área de RRHH Estratégico y Gobierno que busca el equilibrio.

Dinámica Cronometrada (Timeboxing)

Bloque	Actividad	Instrucción del Gestor de Tiempo
30 min	Boceto de Postura	Identificar 3 o más argumentos teóricos y del contexto actual del Mercado Laboral (ej. Teoría de Herzberg, situación económica, inflación, SAM, etc.) para defender su rol en el afiche.
25 min	Producción de Afiche	El afiche debe ser el "Manifiesto" de su sector. Visual y con consignas claras.
10 min	Debate I	Cada Sector debe elegir 1 (un) afiche que los representen y 2 (dos) integrantes para exponer y defender su postura.
30 min	Debate II	Intercambio de 4 min por sector + 2 min de réplica.

Consigna del Afiche (El Manifiesto)

El afiche debe ser una pieza de comunicación política/empresarial que incluya:

- Eslogan del Sector: Una frase que resuma su visión (ej. "Autonomía o Fuga de Cerebros").
- Terminología Técnica Obligatoria: Uso mandatorio de términos como Upskilling, Factores Higiénicos, Marca Personal, ROI o SLA según el grupo asignado.
- Propuesta de Valor: Qué ofrecen y qué exigen para que el sistema sea sostenible.

Instrucciones Específicas por Rol de Sector

1. Grupos de Empresas (Postura Productiva)

- Argumento Clave: La necesidad de certificar competencias para mantener la competitividad. Foco en el Retorno de Inversión (ROI), cumplimiento de SLAs, trabajo presencial, máxima productividad, aumentos cada 10 o 12 meses y retención de talento mediante factores higiénicos y motivadores.

- Terminología Obligatoria: Productividad, Costo de Capacitación, Alineación Estratégica, Presencialidad.

2. Grupos de Gremios (Postura de Protección)

- Argumento Clave: El agotamiento (Burnout), porcentaje del salario y la falta de marcos legales en el trabajo remoto.
- Terminología Obligatoria: Convenio Colectivo, Factores Higiénicos, Jornada Legal.

3. Grupos de Profesionales (Postura de Mercado)

- Argumento Clave: Su valor está en el conocimiento técnico (Know-how), libertad, trabajo remoto y no en la relación de dependencia.
- Terminología Obligatoria: Upskilling, Marca Personal, Seniority.

4. Grupos de R.H. (Mediación)

- Argumento Clave: El objetivo de este sector no es "ganar" el debate, sino encontrar el punto de equilibrio que garantice la continuidad operativa. Argumento para que ninguna parte (empresa o trabajador) pierda su viabilidad
- Terminología Obligatoria: Conciliación, mediación. Cumplimiento normativo. Capital Humano.

Tener en cuenta para el espacio de discusión, posiciones de cada uno como también ensayar posibles respuestas para distintos sectores.

Punto 3. Trabajo en Casa (Post-clase)

1. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: Analice el impacto social de las decisiones de un Ingeniero en Sistemas. ¿De qué manera la falta de ética en el manejo de relaciones laborales puede afectar la reputación de una organización tecnológica?
2. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN: Investigue un caso real o hipotético de conflicto laboral en el sector IT y explique por qué sería más conveniente resolverlo mediante Mediación en lugar de ir a un Juicio Laboral
3. REFLEXIÓN FINAL: Elabore una conclusión sobre la importancia de conocer el marco legal (Ley de Contrato de Trabajo y Ley de Teletrabajo) para el ejercicio de roles de liderazgo en proyectos de IT.

Bloque 1: Investigación preliminar

1. Vínculos laborales

El **contrato de trabajo** y las **relaciones laborales** son conceptos vinculados, pero con alcances diferentes dentro del ámbito organizacional. El contrato de trabajo constituye el acuerdo formal y legal entre el empleador y el trabajador, mediante el cual una persona se compromete a prestar servicios bajo relación de dependencia a cambio de una remuneración. Este documento establece aspectos concretos como las tareas a realizar, la jornada laboral, el salario, los derechos y obligaciones de ambas partes, la modalidad de contratación y las condiciones de finalización del vínculo laboral. En cambio, las relaciones laborales abarcan una dimensión más amplia, ya que no se limitan al acuerdo escrito, sino que comprenden la interacción cotidiana entre las personas dentro de la organización. Esto incluye la comunicación interna, el estilo de liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, el clima laboral y la cultura organizacional que se desarrolla en el día a día. En síntesis, mientras el contrato de trabajo regula jurídicamente la relación entre empleado y empleador, las relaciones laborales reflejan cómo ese vínculo se vive en la práctica, influyendo directamente en la convivencia, la productividad y el bienestar dentro de la empresa.

2. Conflictos en el ámbito laboral

Los conflictos en el ámbito laboral pueden clasificarse en **obrero-patronales**, **intersindicales** e **interpersonales**, según quiénes participan y cuáles sean los intereses en disputa. Los conflictos **obrero-patronales** surgen entre los trabajadores y el empleador, generalmente por desacuerdos relacionados con salarios, condiciones laborales, jornada de trabajo, despidos o incumplimientos contractuales. En estos casos, ambas partes persiguen intereses contrapuestos vinculados a la relación laboral formal. Por otro lado, los conflictos **intersindicales** ocurren entre distintos sindicatos y suelen originarse por disputas de representación, diferencias estratégicas o competencia respecto de qué organización debe representar a determinado grupo de trabajadores dentro de un sector o empresa. Finalmente, los conflictos **interpersonales** se producen entre individuos dentro del entorno laboral y suelen estar asociados a diferencias de personalidad, problemas de comunicación, estilos de trabajo incompatibles, falta de colaboración o tensiones derivadas de la convivencia cotidiana.

En un equipo de desarrollo ágil, un ejemplo de conflicto interpersonal podría darse cuando un desarrollador considera que otro miembro del equipo no cumple con las tareas comprometidas durante un sprint, generando retrasos que afectan al resto del equipo. A su vez, el segundo desarrollador puede sentir que las críticas recibidas durante las reuniones diarias o dailies son excesivas o poco constructivas, lo que genera tensión y deteriora la comunicación. Este tipo de situación refleja cómo, más allá de las responsabilidades técnicas, las diferencias en la percepción del compromiso, la forma de brindar feedback y los estilos de trabajo pueden impactar negativamente en la dinámica colaborativa característica de las metodologías ágiles.

3. Metodos de resolucion

Los métodos de resolución de conflictos como la **conciliación**, la **mediación** y el **arbitraje** se diferencian principalmente por el rol que cumple el tercero que interviene y por el grado de obligatoriedad de la solución alcanzada. En la **conciliación**, interviene un tercero denominado conciliador, quien tiene un rol activo al proponer alternativas o soluciones concretas para acercar a las partes y facilitar un acuerdo. Sin embargo, aunque el conciliador sugiera posibles salidas al conflicto, la decisión final sigue dependiendo exclusivamente de las partes, por lo que el acuerdo sólo se concreta si ambas lo aceptan.

Por su parte, en la **mediación** también participa un tercero, llamado mediador, pero su función es más neutral y facilitadora, ya que no propone directamente soluciones, sino que promueve el diálogo y ayuda a que las partes identifiquen intereses comunes y construyan su propia solución al conflicto. Al igual que en la conciliación, el resultado depende de la voluntad de los involucrados y no existe imposición externa .

En cambio, el **arbitraje** presenta una diferencia fundamental, ya que el tercero interviniente, denominado árbitro, analiza el conflicto, escucha a ambas partes y emite una decisión final llamada laudo arbitral. A diferencia de los métodos anteriores, esta resolución es obligatoria y vinculante para las partes, quienes deben cumplirla. Por lo tanto, el método en el cual la decisión final recae sobre un tercero y resulta obligatoria es el **arbitraje**.

4. Teletrabajo - Ley 27.555

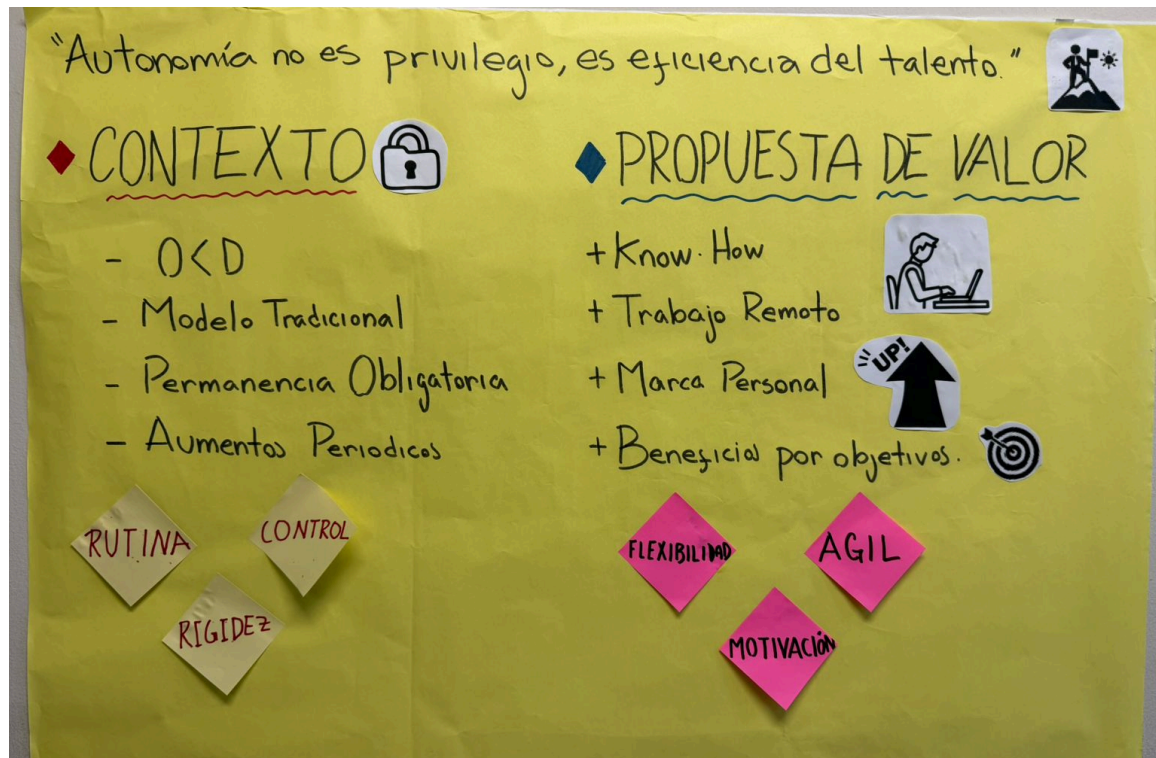
En el marco de la **Ley 27.555 de Teletrabajo** en Argentina, la **reversibilidad** es el derecho que tiene el trabajador que presta tareas bajo modalidad remota de solicitar el regreso a la presencialidad durante la relación laboral. Esto implica que el teletrabajo no debe considerarse necesariamente una condición definitiva e irreversible, sino que el trabajador puede requerir volver a desempeñar sus funciones de manera presencial, debiendo el empleador contemplar esa posibilidad salvo que existan impedimentos debidamente justificados . Por su parte, el **derecho a la desconexión digital** establece que el trabajador no está obligado a responder comunicaciones, mensajes, correos electrónicos, llamadas o realizar tareas fuera de su jornada laboral, garantizando así el respeto por sus tiempos de descanso, vida personal y recuperación física y mental .Estos conceptos son especialmente críticos al redactar contratos para profesionales de sistemas, ya que en el sector tecnológico el trabajo remoto suele ser muy frecuente y existe una fuerte dependencia de herramientas digitales de comunicación constante. En relación con la reversibilidad, muchas empresas IT operan con equipos distribuidos geográficamente o incluso sin oficinas físicas cercanas, lo que puede generar dificultades prácticas al momento de reincorporar presencialmente a un trabajador si el contrato no prevé claramente cómo se gestionará ese derecho. Respecto de la desconexión digital, en informática es habitual trabajar con clientes internacionales, distintos husos horarios, metodologías ágiles y canales de comunicación permanentes, lo que puede fomentar una cultura de disponibilidad continua. Si este punto no queda debidamente regulado, existe riesgo de extensión encubierta de la jornada laboral, sobrecarga de tareas y desgaste profesional. Por ello, ambos derechos requieren una redacción contractual precisa que establezca horarios, canales formales de comunicación, criterios de urgencia y condiciones de retorno a la presencialidad.

5. Etica profesional

En el ámbito de la informática, la **integridad** y la **imparcialidad** son principios éticos fundamentales para el ejercicio profesional responsable. La **integridad** implica actuar con honestidad, transparencia y respeto por la legalidad, evitando conductas que involucren manipulación indebida de información, ocultamiento de errores críticos o uso inapropiado de datos. Aplicado a sistemas, este principio exige que el profesional gestione la información de manera confiable, cumpla normas legales y técnicas, y no participe en acciones que puedan perjudicar a usuarios, clientes u organizaciones. Por otro lado, la **imparcialidad** supone actuar de manera objetiva y justa, tomando decisiones basadas en criterios técnicos, normativos y éticos, sin favorecer intereses personales, económicos o jerárquicos que puedan afectar derechos de terceros. En informática, esto también implica evitar sesgos en sistemas automatizados, accesos indebidos privilegiados o tratamientos discriminatorios de datos.

Ante una solicitud empresarial que comprometa la privacidad de los datos de los usuarios, un profesional de sistemas debería actuar priorizando tanto la legalidad como la protección de los derechos de las personas. En primer lugar, debe evaluar si la solicitud cumple con la normativa vigente sobre protección de datos personales, como la **Ley 25.326** en Argentina, verificando principios como consentimiento, finalidad y seguridad de la información. Si detecta que la acción solicitada implica acceso no autorizado, cesión indebida de datos o una funcionalidad invasiva para la privacidad, debe negarse a ejecutar, manteniendo coherencia con el principio de integridad. Además, debería comunicar la situación a superiores, áreas legales o de compliance, documentar la solicitud y proponer alternativas que permitan cumplir objetivos empresariales sin vulnerar derechos de los usuarios. En caso de insistencia en prácticas ilegales o éticamente cuestionables, el profesional puede incluso considerar una negativa formal o escalar la situación por canales institucionales correspondientes.

Bloque 2: Trabajo en aula



Nuestro afiche fue el seleccionado para defender en el debate por todos los grupos

Expositor: Pedro Lucero

Guardián del Tiempo: Bottero Constantino

Bloque 3: Informe final

1. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL:

Analice el impacto social de las decisiones de un Ingeniero en Sistemas. ¿De qué manera la falta de ética en el manejo de relaciones laborales puede afectar la reputación de una organización tecnológica?

La falta de ética en el manejo de las relaciones laborales puede destruir rápidamente la reputación de una organización tecnológica. Las relaciones laborales no se limitan a un contrato legal, sino que representan el "ecosistema dinámico e interacción diaria"

Si una empresa falla en este aspecto, su reputación y capacidad operativa se verán afectadas de las siguientes maneras:

- **Deterioro del clima y conflictos interpersonales:** En los equipos de desarrollo ágil, la presión desmedida por resultados o la falta de manejo ético puede exponer públicamente a los profesionales (como en las *daily meetings*), generando reproches cruzados, "pases de factura" y bloqueos en la productividad.
- **Desmotivación y "Renuncia Silenciosa":** Cuando una empresa no respeta las condiciones éticas, o impone exigencias abusivas (como intentar retener talento mediante cláusulas legales abusivas o exigir actos indebidos), no logra lealtad. En su lugar, genera "renuncia silenciosa", donde la organización retiene físicamente al desarrollador pero pierde por completo su compromiso.
- **Pérdida de competitividad:** En la industria del software, el mercado es global y la demanda supera ampliamente a la oferta de talento. Los profesionales altamente capacitados valoran su autonomía y un entorno de trabajo ético. Si la organización gana una mala reputación por prácticas laborales cuestionables, los profesionales simplemente llevarán su conocimiento hacia otras empresas que les ofrezcan flexibilidad y un entorno laboral sano, provocando una fuga de talento que dejará a la empresa en una grave desventaja técnica y competitiva.

2. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN:

Investigue un caso real o hipotético de conflicto laboral en el sector IT y explique por qué sería más conveniente resolverlo mediante Mediación en lugar de ir a un Juicio Laboral

Caso Real investigado:

El Conflicto de Equipos en Google

Dos equipos de desarrollo dentro de la compañía tenían dificultades críticas para colaborar en un proyecto a gran escala debido a diferencias profundas en sus metodologías de trabajo (enfoques de ingeniería contrapuestos) y en la comunicación. Esto no solo estaba retrasando el despliegue del producto, sino que estaba generando un clima de hostilidad y baja productividad que amenazaba con la renuncia de ingenieros clave.

Por qué fue más conveniente la Mediación en lugar de un proceso formal/judicial:

1. **Preservación de la Cohesión (El "Win-Win"):** En un juicio o una investigación formal de RRHH, se suele buscar un culpable. En este caso, Google utilizó la mediación para que los equipos diseñen sus propios protocolos de comunicación. El resultado no fue una sanción, sino un entendimiento mutuo que fortaleció al equipo.
2. **Agilidad Técnica:** Un proceso judicial habría requerido peritos informáticos externos para evaluar si los retrasos eran negligencia o diferencia de criterio. La mediación permitió que los mismos ingenieros resolvieran la disputa técnica en cuestión de días.
3. **Evitar el "Brain Drain" (Fuga de Cerebros):** Si el conflicto hubiera escalado a niveles legales o disciplinarios, el talento senior probablemente habría abandonado la empresa. La mediación permitió retener el capital intelectual al hacer que los empleados se sintieran escuchados.

3. REFLEXIÓN FINAL

Elabore una conclusión sobre la importancia de conocer el marco legal (Ley de Contrato de Trabajo y Ley de Teletrabajo) para el ejercicio de roles de liderazgo en proyectos de IT.

Reflexión final

Conocer el marco legal, particularmente la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Teletrabajo, es fundamental para ejercer roles de liderazgo en proyectos de IT, ya que permite tomar decisiones alineadas tanto con los objetivos del negocio como con los derechos de los profesionales.

En un contexto donde el trabajo remoto, la flexibilidad horaria y la gestión por objetivos son cada vez más comunes, un líder que desconoce estos aspectos legales puede generar conflictos, incumplimientos normativos o incluso situaciones de abuso laboral (por ejemplo, no respetar el derecho a la desconexión o imponer condiciones no contempladas en el contrato). Esto no solo impacta en el clima del equipo, sino también en la productividad y en la reputación de la organización.

Por el contrario, un liderazgo informado en materia legal permite establecer relaciones laborales más claras, justas y sostenibles, anticipar conflictos y gestionarlos de manera adecuada. Además, fortalece la confianza del equipo, algo clave en entornos ágiles y altamente colaborativos como los de IT.

En síntesis, el conocimiento del marco legal no es solo una obligación formal, sino una herramienta estratégica para liderar equipos de manera eficiente, ética y sostenible en el tiempo.

FeedBack

Consideramos que la modalidad de este trabajo práctico fue muy positiva y enriquecedora. En particular, nos resultó acertado que la exposición se realizará en parejas, porque esto permitió que la presentación fuera más dinámica y fluida, evitando que se convierta en un monólogo. Además, facilitó el acompañamiento mutuo durante la exposición, especialmente en momentos donde alguno podía trabarse, lo que contribuyó a una mejor continuidad y claridad en la comunicación.

Por otro lado, valoramos el feedback recibido por parte de los profesores, quienes destacaron que la exposición fue clara, bien desarrollada y con una buena capacidad de explicación. Esto refleja no solo la comprensión de los contenidos, sino también una adecuada preparación previa.

También nos pareció muy interesante el formato de debate implementado, ya que permitió abordar el tema desde distintas perspectivas según el rol asignado a cada grupo. Esta dinámica favorece el pensamiento crítico, al obligarnos a defender una postura específica y a considerar los argumentos de otros sectores, lo cual enriquece el aprendizaje.

En general, consideramos que fue una experiencia entretenida, participativa y formativa, que aportó valor tanto desde lo teórico como desde lo práctico.

Bibliografía

Ejemplo de problema en Google:

<https://noticias.juridicas.com/conocimiento/tribunas/19223-el-impacto-transformador-de-la-mediacion-laboral/>

Gestión de conflictos laborales y el rol del mediador:

<https://www.unir.net/revista/derecho/gestion-conflictos-laborales/>